






Дело № 2-174/2021

Номер дела: **2-174/2021**

УИН: **28RS0015-01-2021-000198-30**

Дата начала: **16.02.2021**

Дата рассмотрения: **22.03.2021**

Суд: **Райчихинский городской суд Амурской области**

:

Стороны по делу (третьи лица)

Вид лица	Лицо	Перечень статей	Результат
ИСТЕЦ	прокурор г. Райчихинска Амурской области		
ОТВЕТЧИК	Отдел образования рабочего поселка (пгт) Прогресс Амурской области		
ОТВЕТЧИК	Муниципальное образовательное бюджетное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 7 рабочего поселка (пгт) Прогресс Амурской области» (МОБУ СОШ № 7)		
ОТВЕТЧИК	Администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс Амурской области		
ТРЕТЬЕ ЛИЦО	Министерство образования и науки Амурской области		

Движение дела

Наименование события	Результат события	Основания	Дата
Регистрация иска (заявления, жалобы) в суде			16.02.2021
Передача материалов судье			16.02.2021
Решение вопроса о принятии иска (заявления, жалобы) к рассмотрению	Иск (заявление, жалоба) принят к производству		18.02.2021
Вынесено определение о подготовке дела к судебному разбирательству			18.02.2021

Вынесено определение о назначении дела к судебному разбирательству			18.02.2021
Судебное заседание	Заседание отложено	ИНЫЕ ПРИЧИНЫ	04.03.2021
Судебное заседание	Вынесено решение по делу	Иск (заявление, жалоба) УДОВЛЕТВОРЕН ЧАСТИЧНО	22.03.2021
Изготовлено мотивированное решение в окончательной форме			22.03.2021

Решение

Дело № 2-174/2021

УИД: 28RS0015-01-2021-000198-30

Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

22 марта 2021 года г. Райчихинск

Райчихинский городской суд Амурской области в составе:

председательствующего судьи Кузнецовой Ю.М.,

при секретаре Шпартун Е.П.,

с участием представителя истца старшего помощника прокурора города Райчихинска Гречухиной Ю.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску и.о. прокурора города Райчихинска, действующего в интересах неопределенного круга лиц рабочего поселка (пгт) Прогресс, к Муниципальному образовательному бюджетному учреждению средняя общеобразовательная школа № 7, отделу образования рабочего поселка (пгт) Прогресс, Администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс об обязании устранения нарушения требований к антитеррористической защищенности,

У с т а н о в и л:

И.о. прокурора города Райчихинска в порядке ст. 45 ГПК РФ, действуя в интересах неопределенного круга лиц, обратился в суд с иском к МОБУ СОШ № 7, отделу образования рабочего поселка (пгт) Прогресс, Администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс об обязании устранения нарушения требований к антитеррористической защищенности, указав в обоснование заявленных требований, что прокуратурой города Райчихинска проведена проверка исполнения законодательства о несовершеннолетних, противодействия терроризму и повышения уровня антитеррористической защищенности образовательных учреждениях, расположенных на поднадзорной территории. В ходе проведения проверки безопасности в МОБУ СОШ № 7 установлено, что должностными лицами учреждения не в полной мере исполняются требования антитеррористической защищенности. Антитеррористическая защищенность объекта (территории) – состояние защищенности здания, строения, сооружения, иного объекта, места массового пребывания людей, препятствующее совершению антитеррористического акта. Согласно наполняемости учреждения на 2020-2021 г.г. МОБУ СОШ № 7 (пгт. Прогресс, ул. Ленинградская, 9) присвоена 3 категория опасности. Прокуратурой города Райчихинска ранее проводилась проверка антитерростической защищенности учреждений, по данному факту в адрес директора внесено представление. Вместе с тем, до настоящего времени выявленные нарушения не устранены. Несоблюдение образовательным учреждением норм законодательства создает

непосредственную угрозу совершению террористического акта, что может в свою очередь повлечь негативные последствия для жизни и здоровья граждан.

На основании изложенного, и.о. прокурора г. Райчихинска просил суд обязать Муниципальное образовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа № 7 п. Прогресс в срок до ДД.ММ.ГГГГ устранить нарушения требований к антитеррористической защищенности здания, расположенного по адресу: пгт. Прогресс, ул. Ленинградская, 9, а именно: оснастить МОБУ СОШ № 7 системами передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» и поддержание их в исправном состоянии; организовать взаимодействие с территориальными органами безопасности и территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации); обеспечить охрану МОБУ СОШ № 7 сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации, военизированными и сторожевыми подразделениями организации, подведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны; оборудовать на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации); оснастить МОБУ СОШ № 7 стационарными или ручными металлоискателями. Обязать отдел образования рабочего поселка (пгт) Прогресс и администрацию рабочего поселка (пгт) Прогресс профинансировать расходы, связанные с устранением нарушений требований к антитеррористической защищенности МОБУ СОШ № 7.

Определением Райчихинского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований, привлечено Министерство образования и науки Амурской области.

В судебном заседании представитель истца – старший помощник прокурора города Райчихинска Гречухина Ю.А., отказавшись от требований в части обязания МОБУ СОШ № 7 рабочего поселка (пгт) Прогресс в срок до ДД.ММ.ГГГГ устранить нарушения требований к антитеррористической защищенности, а именно: оснастить МОБУ СОШ № 7 системами передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» и поддержание их в исправном состоянии; организовать взаимодействие с территориальными органами безопасности и территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации); оснащении МОБУ СОШ № 7 стационарными или ручными металлоискателями - в связи с тем, что данные требования исполнены; поддержала требования в остальной части иска, пояснила об обстоятельствах, изложенных в исковом заявлении.

Просила суд обязать Муниципальное образовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа № 7 п. Прогресс в срок до 01.09.2021 года устранить нарушения требований к антитеррористической защищенности здания, расположенного по адресу: пгт. Прогресс, ул. Ленинградская, 9, а именно: обеспечить охрану МОБУ СОШ № 7 сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации, военизированными и сторожевыми подразделениями организации, подведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны; оборудовать на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации). Обязать

отдел образования рабочего поселка (пгт) Прогресс и администрацию рабочего поселка (пгт) Прогресс профинансировать расходы, связанные с устранением нарушений требований к антитеррористической защищенности МОБУ СОШ № 7.

Определением Райчихинского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ производство по делу в части отказа от части исковых требований – прекращено.

Представители ответчиков МОБУ СОШ № 7, отдела образования рабочего поселка (пгт) Прогресс, Администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс, представитель третьего лица в судебное заседание не явились. Представители ответчиков отдела образования рабочего поселка (пгт) Прогресс, Администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс просили рассмотреть дело в их отсутствие, неявка представителя третьего лица, представителя МОБУ СОШ № 7 суду неизвестна. В силу ст. 167 ГПК РФ судом принято решение о рассмотрении дела при указанной явке лиц.

Представитель ответчика МОБУ СОШ № 7, в письменном отзыве выразил согласие с иском, считает требования и.о. прокурора г. Райчихинска законными и обоснованными, подлежащими удовлетворению в полном объеме. Возражал в части срока исполнения обязательств до ДД.ММ.ГГГГ, считает необходимым предоставить образовательному учреждению срок для устранения нарушений до ДД.ММ.ГГГГ.

Представитель ответчика Администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс в письменном отзыве просил отказать в удовлетворении требований и.о. прокурора, указывая на то, что бюджет рабочего поселка (пгт) Прогресс принят на 2021 год с дефицитом, расходная часть превышает доходную часть бюджета. Доходная часть бюджета рабочего поселка (пгт) Прогресс уменьшилась вследствие тяжелой эпидемиологической ситуации в Российской Федерации и пандемии COVID-19. В настоящее время в бюджете рабочего поселка невозможно предусмотреть денежные средства на финансирование расходов, связанных с устранением нарушений требований к антитеррористической защищенности МОБУ СОШ № 7. Данные мероприятия возможны только при выделении лимитов из регионального либо федерального бюджета. Администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс считает реально выполнимым устранение нарушений требований к антитеррористической защищенности МОБУ СОШ № 7 не ранее 2022 года.

Выслушав пояснения представителя истца, изучив и оценив представленные доказательства, суд приходит к следующему.

Согласно пункту 4 статьи 27 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» в случае нарушения прав и свобод человека и гражданина, защищаемых в порядке гражданского судопроизводства, когда нарушены права и свободы значительного числа граждан либо в силу иных обстоятельств нарушение приобрело особое общественное значение, прокурор предъявляет и поддерживает в суде или арбитражном суде иск в интересах пострадавших.

На основании пункта 3 статьи 35 указанного Закона прокурор в соответствии с процессуальным законодательством вправе обратиться в суд с заявлением, если этого требует защита прав граждан и охраняемых законом интересов общества или государства.

Часть 1 статьи 45 ГПК РФ предусматривает, что прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов граждан, неопределенного круга лиц или интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

И.о. прокурора г. Райчихинска обратился в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц и несовершеннолетних в рамках полномочий, предоставленных ему федеральным законом, в связи с нарушением прав граждан, пребывающих в образовательном учреждении по комплексной безопасности и антитеррористической защищенности.

Обращение в суд и.о. прокурора г. Райчихинска с данным иском является законным и обоснованным.

Согласно ч. 1 ст. 7 Конституции Российской Федерации - социальное государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека. Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина - обязанность государства (ст. 2 Конституции РФ).

В силу статей 2, ч. 1 ст. 20, 38, 41 Конституции РФ, человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина - обязанность государства. Каждый имеет право на жизнь и охрану здоровья. Детство находится под защитой государства.

В силу ч. 1 ст. 45, ч. 1 ст. 46 Конституции РФ, государственная защита прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации гарантируется. Каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод.

В соответствии с положениями Федерального закона от 06 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» правовую основу противодействия терроризму составляют Конституция Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы международного права, международные договоры Российской Федерации, настоящий Федеральный закон и другие федеральные законы, нормативные правовые акты Президента Российской Федерации, нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации, а также принимаемые в соответствии с ними нормативные правовые акты других федеральных органов государственной власти.

Согласно п. 7 ч. 1 ст. 2 Федерального закона от 06 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», противодействие терроризму в Российской Федерации основывается на следующих основных принципах: обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина; приоритет мер предупреждения терроризма.

В соответствии с п. 4 ст. 3 указанного Федерального закона, противодействие терроризму - деятельность органов государственной власти и органов местного самоуправления, а также физических и юридических лиц по предупреждению терроризма, в том числе по выявлению и последующему устранению причин и условий, способствующих совершению террористических актов (профилактика терроризма), выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию террористического акта (борьба с терроризмом); минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма.

Как следует из ч. 3 ст. 5 названного Федерального закона, органы местного самоуправления осуществляют противодействие терроризму в пределах своих полномочий.

Как указано в п. 2 ч. 6 ст. 28 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том числе создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.

В соответствии п. п. 2, 15 ч. 3 и п. 2 ч. 6 ст. 28 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» к компетенции образовательной организации в установленной сфере деятельности относятся в том числе: материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, оборудование помещений в соответствии с государственными и местными нормами и требованиями, в том числе в соответствии с федеральными государственными требованиями; создание необходимых условий для охраны здоровья обучающихся и работников образовательной организации; создание безопасных условий обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами,

обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.

Исходя из содержания п. п. 8 и 9 ч. 1 ст. 41 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» охрана здоровья обучающихся включает в себя обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в образовательной организации.

В силу ч. 2 ст. 41 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» организация охраны здоровья обучающихся (за исключением оказания первичной медико-санитарной помощи, прохождения медицинских осмотров и диспансеризации) в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, осуществляется этими организациями.

В соответствии с ч. 7 ст. 28 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» образовательная организация несет ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к ее компетенции, а также за жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.

В силу ч. 13 ст. 30 Федерального закона от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», для обеспечения защиты от несанкционированного вторжения в здания и сооружения необходимо соблюдение следующих требований: в зданиях с большим количеством посетителей (зрителей), а также в зданиях образовательных, медицинских, банковских организаций, на объектах транспортной инфраструктуры должны быть предусмотрены меры, направленные на уменьшение возможности криминальных проявлений и их последствий; в предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях в зданиях и сооружениях должны быть устроены системы телевизионного наблюдения, системы сигнализации и другие системы, направленные на обеспечение защиты от угроз террористического характера и несанкционированного вторжения.

Согласно Уставу муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 7 рабочего поселка (поселка городского типа) Прогресс Амурской области, утвержденному постановлением главы рабочего поселка (пгт) Прогресс, учреждение является правопреемником муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 7 рабочего поселка (пгт) Прогресс Амурской области» в полном объеме, является некоммерческой организацией, не имеющей цели извлечения прибыли в качестве основной цели своей деятельности (п. 1.4 Устава). Предметом деятельности является предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего образования, специального (коррекционного) образования 7-8 вида (при наличии лицензии).

Функции и полномочия Учредителя осуществляет отдел образования администрации рабочего поселка Прогресс (п. 1.7 Устава).

Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, лицевые счета, гербовую печать со своим наименованием, штампы, бланки и другие реквизиты, необходимые для его деятельности (п. 1.5 Устава).

Из изложенного следует, что администрация пгт. Прогресс, являясь собственником имущества МОБУ СОШ № 7, и выступая в качестве органа местного самоуправления, на который федеральным законодательством возложено обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных учреждений, обустройство прилегающих к ним территорий, несет ответственность по обязательствам МОБУ СОШ № 7.

Из материалов дела следует, что МОБУ СОШ № 7, расположенное по адресу: Амурская область, пгт. Прогресс, ул. Ленинградская, 9, отнесено к третьей категории опасности.

Постановлением Правительства РФ от 02 августа 2019 года № 1006 утверждены Требования к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства

просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий).

Указанные требования устанавливают обязательные для выполнения организационные, инженерно-технические, правовые и иные мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации.

Согласно п. 17 Требований, антитеррористическая защищенность объектов (территорий) независимо от их категории опасности обеспечивается путем осуществления комплекса мер, направленных в том числе: на воспрепятствование неправомерному проникновению на объекты (территории); пресечение попыток совершения террористических актов на объектах (территориях); на выявление нарушителей установленных на объектах (территориях) пропускного и внутриобъектового режимов и (или) признаков подготовки или совершения террористического акта.

Согласно вышеуказанному Постановлению к мероприятиям по обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий) является пресечение попыток совершения террористических актов на объектах (территориях) достигается посредством: организации и обеспечения пропускного и внутриобъектового режимов на объектах (территориях); поддержания в исправном состоянии инженерно-технических средств и систем охраны, обеспечения бесперебойной и устойчивой связи на объектах (территориях); организации взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами Министерства внутренних дел Российской Федерации и территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации) по вопросам противодействия терроризму и экстремизму пр. (пункт 20 Постановления).

Пунктом 24 указанных Требований установлено, что в целях обеспечения антитеррористической защищенности объектов (территорий), отнесенных к четвертой категории опасности, осуществляются следующие мероприятия: назначение должностных лиц, ответственных за проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий) и организации взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами Министерства внутренних дел Российской Федерации и территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации); разработка планов эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта; обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов и осуществление контроля за их функционированием; оснащение объектов (территорий) системами передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" и поддержание их в исправном состоянии; оборудование объектов (территорий) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации; проведение с работниками объектов (территорий) практических занятий и инструктажа о порядке действий при обнаружении на объектах (территориях) посторонних лиц и подозрительных предметов, а также при угрозе совершения террористического акта; периодический обход и осмотр объектов (территорий), их помещений, систем подземных коммуникаций, стоянок транспорта, а также периодическая проверка складских помещений; проведение учений и тренировок по реализации планов обеспечения антитеррористической защищенности объектов (территорий); исключение бесконтрольного пребывания на объекте (территории) посторонних лиц и нахождения транспортных средств, в том числе в непосредственной близости от объекта (территории); осуществление мероприятий по

информационной безопасности, обеспечивающих защиту от несанкционированного доступа к информационным ресурсам объектов (территорий); размещение на объектах (территориях) наглядных пособий, содержащих информацию о порядке действий работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), при обнаружении подозрительных лиц или предметов на объектах (территориях), поступлении информации об угрозе совершения или о совершении террористических актов на объектах (территориях), а также плана эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций, номеров телефонов аварийно-спасательных служб, территориальных органов безопасности и территориальных органов Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделений вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации); оснащение объектов (территорий) системой наружного освещения; организация взаимодействия с территориальными органами безопасности и территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации).

В соответствии с п. 25 вышеуказанных Требований, в целях обеспечения антитеррористической защищенности объектов (территорий), отнесенных к третьей категории опасности, дополнительно к мероприятиям, предусмотренным пунктом 24 настоящих требований, осуществляются следующие мероприятия: оснащение объектов (территорий) системами видеонаблюдения, охранной сигнализации; обеспечение охраны объектов (территорий) сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации, военизированными и сторожевыми подразделениями организации, подведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны; оборудование на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации); оборудование основных входов в здания, входящие в состав объектов (территорий), контрольно-пропускными пунктами (постами охраны).

Пунктом 32 Требований, предусмотрено, что контроль за выполнением Требований осуществляется, в том числе, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления в виде плановых и внеплановых проверок антитеррористической защищенности объектов.

Из чего следует, что Требованиями прямо предусмотрена обязанность органов местного самоуправления по контролю и принятию мер соответствия объектов учреждений дошкольного и среднего образования требованиям законодательства к их террористической защищенности.

В судебном заседании установлено, что в рамках проведенной прокурорской проверки исполнения законодательства об антитеррористической защищенности в МОБУ СОШ № 7, расположенного по адресу: пгт. Прогресс, ул. Ленинградская, 9 выявлено отсутствие стационарных или ручных металлоискателей; не обеспечена охрана объектов (территорий) сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны; наружного и внутреннего видеонаблюдения по периметру образовательной организации (представление об устранении нарушений законодательства о противодействии терроризму).

Выявленные нарушения подтверждаются материалами прокурорской проверки исполнения законодательства о безопасности образовательных организаций, их антитеррористической защищенности, профилактике преступлений и правонарушений, в том числе, суицидного поведения подростков, и их безнадзорности, противодействии экстремизму и терроризму среди несовершеннолетних и молодежи.

Как следует из материалов дела, по состоянию на 01.03.2021 года объект обеспечен системами передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» и поддержание их в исправном состоянии, что подтверждено договором с Райчихинским филиалом ФГКУ «ОВО ВНГ России по Амурской области; организовано взаимодействие с территориальными органами безопасности и территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации. МОБУ СОШ № 7 оснащено стационарными металлоискателями.

В п. 3 ст. 3 Конвенции о правах ребенка указано, что государства-участники обеспечивают, чтобы учреждения, службы и органы, ответственные за заботу о детях или их защиту, отвечали нормам, установленным компетентными органами, в частности в области безопасности и здравоохранения и с точки зрения численности и пригодности их персонала, а также компетентного надзора.

Российская Федерация приняла на себя обязательства, в том числе, международно-правовые, по обеспечению безопасности в детских учреждениях, в данном случае по обеспечению противодействия терроризму в дошкольных и школьных учреждениях.

На МОБУ СОШ № 7, расположенное по адресу пгт. Прогресс, ул. Ленинградская, 9, в силу п. 2 ч. 6 ст. 28 Федерального закона РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ возложена обязанность создать безопасные условия для учащихся и педагогических работников.

Как следует из п. 6.1 ч. 1 ст. 15 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», муниципальный район наделен полномочиями на участие в профилактике терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма на территории муниципального района.

В соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ, в целях решения вопросов местного значения органы местного самоуправления поселений, муниципальных районов, городских округов, городских округов с внутригородским делением и внутригородских районов обладают следующими полномочиями: создание муниципальных предприятий и учреждений, осуществление финансового обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания бюджетными и автономными муниципальными учреждениями, а также осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.

В соответствии с п. 5 ч. 1 ст. 9 Федерального закона РФ от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ к полномочиям органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов по решению вопросов местного значения в сфере образования относится, в том числе, обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, обустройство прилегающих к ним территорий.

В силу п. 42 Концепции противодействия терроризму в Российской Федерации, утвержденной Президентом РФ 05 октября 2009 года, расходы на финансирование мероприятий в области противодействия терроризму определяются каждым субъектом РФ и органом местного самоуправления самостоятельно за счет средств, своих бюджетов.

В соответствии с п. 36 ч. 1 ст. 11 Устава администрации пгт. Прогресс к вопросам местного значения поселка Прогресс относится, в том числе: участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории рабочего поселка Прогресс.

Отдел образования рабочего поселка (пгт) Прогресс является главным распорядителем бюджетных средств пгт Прогресс, выделяемых на сферу образования.

Таким образом, орган местного самоуправления - администрация пгт. Прогресс и отдел образования администрации пгт. Прогресс, обязаны финансировать профилактические

мероприятия в области противодействия терроризму.

В соответствии со ст. 56 ГПК РФ, каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.

Доводы об отсутствии финансирования, не могут служить основанием для несоблюдения органом местного самоуправления своей непосредственной обязанности по выделению средств на организацию образовательному учреждению охраны объекта в целях его террористической защищенности и исполнений требований действующего законодательства, поскольку действующее законодательство не ставит выполнение органами местного самоуправления требований по обеспечению антитеррористической безопасности в зависимость от финансовых возможностей. Факт отсутствия в текущем году финансирования мероприятий по антитеррористической защищенности не может служить основанием для несоблюдения требований указанных выше нормативных правовых актов.

В связи с чем, суд считает, что администрация пгт. Прогресс, отдел образования рабочего поселка (пгт) Прогресс, МОБУ СОШ № 7 являются субъектами противодействия террористической деятельности при реализации своих полномочий в области образования, поскольку на них лежит обязанность исполнения требований нормативно-правовых актов по обеспечению технической укрепленности антитеррористической защищенности зданий образовательного учреждения.

Поскольку МОБУ СОШ № 7 является объектом с массовым пребыванием людей, в том числе несовершеннолетних граждан, то есть является одним из важных объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения населения, обязательные для выполнения организационные, инженерно-технические, правовые и иные мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности образовательного объекта должны быть выполнены в кратчайшие сроки.

Осуществление деятельности образовательного учреждения при указанных обстоятельствах не обеспечивает в полной мере исполнение требований действующего законодательства в области антитеррористической защищенности, что может повлечь неблагоприятные последствия, связанные с причинением вреда жизни и здоровью граждан, а также ущербу имущества.

Действующее законодательство признает за детьми право на реализацию конституционного приоритета интересов ребенка, его жизни и здоровья, путем обеспечения определенных мер безопасности.

На основании изложенного, суд приходит к выводу о том, что исковые требования и.о. прокурора г. Райчихинска Амурской области в защиту прав и законных интересов неопределенного круга лиц, подлежат удовлетворению.

В соответствии со ст. 204 ГПК РФ, в случае, если суд устанавливает определенные порядок и срок исполнения решения суда, обращает решение суда к немедленному исполнению или принимает меры по обеспечению его исполнения, на это указывается в резолютивной части решения суда.

Названный срок необходимо устанавливать с учетом характера дела, а также действий, которые следует совершить в целях устранения в полном объеме допущенного нарушения прав и свобод заявителя.

В силу положений ст. 206 ГПК РФ при принятии решения, обязывающего ответчика совершить определенные действия, суд устанавливает в решении срок, в течение которого оно должно быть исполнено. Относительно предлагаемых прокурором сроков исполнения решения суда, суд считает их разумными.

Учитывая, что полномочия администрации пгт. Прогресс, отдела образования рабочего поселка (пгт) Прогресс, МОБУ СОШ № 7, пгт. Прогресс, ул. Ленинградская, 9, по

выполнению установленных требований являются расходными обязательствами, что требует принятия организационных и административно-хозяйственных мероприятий, на основании ст. 206 ГПК РФ, суд считает необходимым установить сроки исполнения решения суда, заявленные прокурором, до нового учебного года, то есть до ДД.ММ.ГГГГ, полагая данные сроки разумными, достаточными и направленными на скорейшее создание условий безопасного пребывания людей, в том числе несовершеннолетних граждан в образовательной организации.

Руководствуясь ст. ст. 194 - 199 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования и.о. прокурора города Райчихинска, действующего в интересах неопределенного круга лиц, удовлетворить.

Обязать Муниципальное образовательное бюджетное учреждение среднюю общеобразовательную школу № 7 пгт. Прогресс устранить в срок до ДД.ММ.ГГГГ нарушения требований к антитеррористической защищенности здания, расположенного по адресу: пгт. Прогресс, ул. Ленинградская, 9, а именно: обеспечить охрану МОБУ СОШ № 7 сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации, военизированными и сторожевыми подразделениями организации, подведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны; оборудовать на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации).

Обязать отдел образования рабочего поселка (пгт) Прогресс и администрацию рабочего поселка (пгт) Прогресс профинансировать расходы, связанные с устранением нарушений требований к антитеррористической защищенности МОБУ СОШ № 7.

Решение может быть обжаловано в Амурский областной суд через Райчихинский городской суд Амурской области в апелляционном порядке в течение одного месяца со дня его вынесения.

Председательствующий Ю.М. Кузнецова

Назад к списку

О проекте | Переход на старый сайт

© Павел Нетупский ООО «ПИК-пресс».